

[별표3] <개정 1999.7.23>

위반행위의 종류별 과징금 부과기준(제34조제1항관련)

1. 여객자동차운송사업 및 자동차대여사업

(단위 : 만원)

구 분	위반내용	관계법 조문	과징금부과기준						
			여객자동차운송사업						자동차 대여 사업
			시내 ·농어촌 버스	시외 버스	일반 택시	개인 택시	전세 버스	특수 여객	
1. 구조·장치 및 설비 등의 기준	1. 사업용자동차의 구조·장치 및 설비 등의 기준(이하 "구조등 기준"이라 한다)에 적합하지 아니한 출력의 원동기로 여객 을 운송한 때	법 제4조	120	120			120		
	2. 구조등의 기준에 위반하여 전자감응장치 또는 가속페달잠 금장치를 설치하지 아니하거나 작동하지 아니하고 운행한 때	법 제4조	360	360					
	3. 차실에 냉·난방장치를 설치하 여야 할 자동차에 이를 설치하 지 아니하고 여객을 운송한 때	법 제4조	60	60	60	60	60		
	4. 구조등 기준에 위반하여 개 폐표시등 ·후사경을 설치하지 아니하거나 차실에 자동안내방	법 제4조	100	100					

2. 면허 또는 등록등	송장치를 갖추지 아니한 때								
	5. 구조등 기준에 위반하여 앞바퀴에 재생한 타이터를 사용한 때	법 제4조	360	360			360	360	
	6. 앞바퀴에 튜브레스타이어를 사용하여야 할 자동차에 이를 사용하지 아니한 때	법 제4조		360			360		
	7. 기타 사업용자동차의 구조등 기준에 적합하지 아니한 자동차를 이용하여 여객을 운송한 때	법 제4조	20	20	20	20	20	20	
	8. 관할관청이 면허시 붙인 조건을 위반한 때	법 제5조	180	180	180	180			
	9. 면허 또는 등록받은 업종의 범위를 벗어나 영업행위를 한 때	법 제5조 · 법 제29조	180	180	180	180	180	180	180
	10. 면허받은 노선을 위반하여 운행한 때	법 제5조	180	180					
	11. 면허받은 사업구역외의 행	법 제5조			40	40			

	정구역에서 영업한 때								
12.	한정면허를 받은 사업자가 면허받은 업무의 범위 또는 면허의 기간을 위반하여 운행한 때	법 제5조	180	180	180	180			
13.	면허를 받거나 등록한 차고를 이용하지 아니하고 차고지 외에서 밤샘주차한 때. 다만, 전세버스운송사업에 사용되는 자동차가 영업중에 주차장에서 밤샘주차하는 경우와대여사업에 사용되는 자동차가 대여중인 경우를 제외한다.	법 제5조 · 법 제29조	10	10	10	10	20	20	20
14.	신고를 하지 아니하거나 허위의 신고를 하고 개인택시를 대리운전하게 한 때	법 제5조 (제3조제2호 라목)				120			

3. 운임 및 요금	15. 운임 및 요금에 대한 인가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 미리 운송을 하거나 기타 영업을 개시한 때	법 제9조	40	40	40	20			
	16. 인가 또는 신고한 운임 및 요금 받지 아니하고 부당한 요금을 받은 때(택시운송사업을 제외한다)	법 제9조	20	20					
	17. 미터기를 부착하지 아니하고 여객을 운송한 때(구간운임제시행지역을 제외한다)	법 제9조			40	40			
	18. 소아의 무임운송을 거절하거나 받지 아니하여야 할 운임을 받은 때	법 제9조	10	10					
	19. 운임 또는 요금을 받고 승차권이나 영수증을 교부하지 아니한 때 (시내버스·농어촌버스의 경우와 승차권의 판매를 위	법 제22조		10			10	10	10

	탁한 자를 제외하고 택시의 경우는 여객의 요구가 있는 경우에 한한다)									
	20. 운임 및 요금 등 게시하여야 할 사항을 게시하지 아니한 때	법 제22조	20		20			20	20	20
	21. 여객으로부터 운임이나 요금환급의 청구를 받고 이를 환급하지 아니한 때(승차권의 판매를 위탁한 자를 제외한다)	법 제22조	20		20					
4. 운송약관 및 대여약관	22. 신고를 하지 아니하고 운송약관·대여약관을 미리 시행한 때	법 제10조 · 법 제32조	100		100	100	50	100	100	100

5. 사업계획 변경 등	23.신고한 운송약관 및 대여약관의 내용에 위반한 때	법 조 · 법 조	제10	60	60	60	30	60	60	60
			제32							
	24. 임의로 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 하여 사업계획에 위반한 때	법 조	제11	100	100					
	가. 결행 나. 도중회차 다. 노선의 단축 또는 연장운행 라. 감회 또는 증회 운행									
	25. 주사무소 또는 영업소 이외의 지역에서 상시 주차시켜 영업한 때	법 조 · 법 조	제11							
	가. 1차 위반시	법 조	제36					120	120	120
	나. 2차 위반시							180	180	180

26. 인가·등록 또는 신고를 하지 아니하고 주사무소(1인 사업자를 제외한다)·영업소·정류소 또는 차고를 신설·이전하거나 사업계획변경의 등록이나 신고없이 주사무소나 영업소별 차량대수를 임의로 변경한 때	법 조 · 법 조 제11 제36	100	100	100	50	100	100	100
27. 노후차의 대체 등 자동차의 변경으로 인한 자동차말소등록 이후 6월 이내에 자동차를 충당하지 못한 때. 다만, 부득이한 사유로 자동차의 공급이 현저히 곤란한 경우를 제외한다.	법 조 · 법 조 제11 제36	120	120	120	120	120	120	120
28. 운행시간에 대하여 사업계획변경의 인가를 받지 아니하거	법 조 제11	20	20					

	나 신고하지 아니하고 미리 운행하거나 임의로 운행시간을 준수하지 아니한 때										
	29. 기타 사업계획의 내용에 위반한 때	법 조 · 법 조	제11 제36	10	10	10	10	10	10	10	10
6. 공동운수협정	30. 공동경영에 관한 계약 기타 운수에 관한 협정의 신고의무를 위반한 때	법 조	제12	60	60	60	30	60	60	60	60
7. 사업관리위탁	31. 신고를 하지 아니하고 여객 자동차운송사업의 관리를 위탁하거나 허가를 받지 아니하고 자동차대여사업의 관리를 위탁한 때	법 조 · 법 조	제14 제33	360	360	360		360	360	360	360
8. 사업의 양도·양수 및 법인의 합병	32. 신고를 하지 아니하고 사업을 양도하거나 양수한 때	법 조	제15	360	360	360		360	360	360	360

	33. 신고를 하지 아니하고 법인 인 여객자동차운송사업자 또는 자동차대여사업자가 법인을 합 병한 때	법 조 제15	360		360	360		360	360	360
9. 자동차의 표 시	34. 자동차의 바깥쪽에 운송사 업자의 명칭·기호 기타 건설교 통부령으로 정하는 사항을 표시 하지 아니 한 때	법 조 제19	20		20	10	10	20	20	
10. 사고시의 조 치	35. 자동차의 전복·화재 등 다음 각목의 중대한 사고가 발생한 경우 지정된 시간안에 서면보고 를 하지 아니한 때. 다만, 사고 에 대한 고의·과실책임이 없는 자가 개인택시사업자가 중상이 상의 사고를 당한 경우를 제외 한다. 가. 사업용 자동차의 전복·추 락·화재 또는 철도차량과의 충돌사고	법 조 제21								
			25		25	25	25	25	25	25

11. 운송시설 및 여객의 안전확보	나. 사망자 발생사고 다. 6인이상의 중상자 발생사 고			25	25	25	5	25	25	25
				10	10	10	2	10	10	10
	36. 정당한 사유없이 운송의 청 약을 받은 순서에 따라 여객을 운송하지 아니한 때	법 제22조		20	20	20	20	20	20	20
	37. 응급환자의 운송을 거부하 거나 고의로 지연시킬 때	법 제22조		100	100	100	100	100	100	
	38. 차량 및 영업소의 청소상태 가 극히 불량한 때	법 제22조		10	10	10	10	10	10	10
	39. 응급용 수리공구를 비치하 지 아니하고 운행한 때	법 제22조		20	20	20	20	20	20	
	40. 교통의 안전·운송질서의 확 립 및 서비스향상과 조합의 위 탁업무수행을 위한 지시나 명령 에 위반한 때	법 제22조		20	20	20	20	20	20	
	41. 차내 자동안내방송실시상태 가 불량한 때	법 제22조		10	10					

	42. 운행하기 전에 점검 및 확인을 하지 아니한 때	법 조 제28	10	10	10	10	10	10	
	43. 차량정비·운전자의 과로방지 및 정기적인 차량운행금지 등 안전수송을 위한 명령에 위반하여 운행한 때	법 조 제28			20	20			
12. 후생복지시설	44. 운수종사자의 후생복지시설을 마련하지 아니한 때	법 조 제22							
13. 사업개선명령	45. 사업개선명령을 이행하지 아니한 때	법 조 제24	120	120	120	120	120	120	120
14. 운전자의 자격요건등	46. 택시운송사업자가 차내에 택시운전자격증명을 항상 게시하지 아니한 때	법 조 제22			10	10			

15. 보고·검사	47. 운전자의 자격등 필요한 요건을 갖추지 아니한 자를 운전 에 종사하게 한 때	법 조	제26	60	60	60	30	60	60	
	48. 운수종사자가 교육을 이수 하는데 필요한 조치를 하지 아 니한 때	법 조	제27	30	30	30		30	30	
	49. 지정된 기일내에 보고 또는 서류제출의 명령을 이행하지 아 니한 때	법 조	제71	20	20	20	10	20	20	20
	50. 장부·서류 기타 물건의 검사 를 거부·방해 또는 기피한 때	법 조	제71	60	60	60	30	60	60	60
	51. 질문에 응하지 아니하거나 허위의 진술을 한 때	법 조	제71	40	40	40	20	40	40	40

16. 차령 초과	52. 여객자동차운수사업에 사용되는 자동차가 차령을 초과하여 운행한 때	법 조	제75	180	180	180	180	180	180	180
17. 빈번한 교통 사고	53. 5대 이상의 차량을 보유한 여객자동차운송사업자로서 다음 산식에 의하여 산출한 당해 연도의 교통사고의 지수(교통사고 건수/보유대수 X 10)가 다음의 기준에 이르게 된 때 가. 시내버스운송사업 및 농어촌버스운송사업 의 경우 : 4 나. 시외버스운송사업의 경우 (1) 운행형태가 고속인 경우 : 2 (2) 운행형태가 직행 및 일반인 경우 : 3 다. 일반택시운송사업의 경우 : 2 라. 전세버스운송사업의 경우 : 2 마. 특수여객자동차운송사업의 경우 : 1	법 조	제76	500	500	500	500	500		

	54. 5대 미만의 차량을 보유한 여객자동차운송사업자가 당해 교통사고일이전 당해 교통사고 일이전 최근 1년간 다음 각목의 구분에 의한 교통사고를 일으킨 때 가. 1건의 교통사고 나. 2건의 교통사고	법 제76 조	60 120	60 120	60 120	60 120	60 120	60 120		
18. 중대한 교통 사고	55. 1개의 교통사고로 다음 각 목의 인원을 사망하게 한 때(시 외·농어촌버스운송사업의 경우 에는 비고란에서 따로 정하는 바에 의한다) 가. 8인 이상 9인 이하 나. 5인 이상 7인 이하 다. 2인 이상 4인 이하	법 제76 조	1600 1200		800 400	800 400	1600 1200	1200 800		

			800		200	200	800	400	
	56. 1개의 교통사고로 다음 각 목의 인원을 중상하게 한 때(시 외·농어촌버스운송사업의 경우 에는 비고란에서 따로 정하는 바에 의한다)	법 제76 조							
	가. 10인 이상 19인 이하		1200		400	400	1200	800	
	나. 6인 이상 9인 이하		800		200	200	800	400	

비고

1. 위반행위란의 제24호 각목의 규정을 적용함에 있어서는 동호각목의 각 위반행위별로 구분하여산정하되, 각 위반행위별로 동일 위반행위의 횟수가 최초 위반행위를 한 날부터 1년이내에 1회이상인 경우에는 그 추가위반횟수(과징금의 부과처분이 이루어진 위반행위의 횟수를 제외한다) 1회당 위표의 처분기준금액의 50%를 가산하여 일괄 처분한다.
2. 위반행위란의 제53호 및 제54호의 규정에 의한 교통사고건수의 산정은 경상사고인 경우에는 0.3건, 중상사고인 경우에는 0.7건, 사망사고인 경우에는 1건으로 각각 계산한다.
3. 천재·지변 기타 부득이한 사유로 인하여 발생한 위반행위에 대하여는 위 표의 처분대상에서 제외한다.
4. 1개의 교통사고로 1인을 사망하게 하고 3인이상 5인이하의 인원을 중상하게 한 때에는 위반행위란의 제56호나목에 의하여 처분한다.
5. 중대한 교통사고를 일으킨 경우 시외·농어촌버스운송사업자에 대한 과징금의 부과기준은 다음 표와 같다(위반행위란의 제55호 및 제56호관련)

(단위 : 금액)

구 분	위 반 내 용	관계법 조문	과징금부과기준			
			시외버스운송사업 (운행형태별)			농어촌버스 운송사업
			고 속	직 행	일 반	
18. 중대한 교통 사고	55. 1개의 교통사고로 다음 각목의 인원을 사망하게 한 때 가. 8인 이상 9인 이하 나. 5인 이상 7인 이하 다. 2인 이상 4인 이하	법 제76조				
			3600	2400	1200	1200
			2400	1600	800	800
	56. 1개의 교통사고로 다음 각목의 인원을 중상하게 한 때 가. 10인 이상 19인 이하 나. 6인 이상 9인 이하	법 제76조	1200	800	400	400
			2400	1600	800	800
			1200	800	400	400

2. 터미널사업

(단위 : 사업정지 : 일, 과징금 : 만원)

구 분	위 반 내 용	관 계 법조문	과징금 부과기준							
			인 구 1 0 0 만 명 이상의 행정구 역		인구 30만이상 1 0 0 만 미 만 의 행정구역		인구 2만이상 30만미만의 행 정구역		인구 2만미만 의 행정구역	
			사업	과징금	사업	과징금	사업	과징금	사업	과징금

			정지		정지		정지		정지	
1. 터미널 사업의 면 허등	1. 터미널 사업의 면허를 받은자가 시·도지사가 정하는 기간까지 정당한 사유없이 공사시행인가를 받지 아니 한 때	법 제39조	10	200	10	150	10	100	10	50
	2. 공사시행인가를 받지 아니하고 공 사를 시행한 때	법 제39조	15	300	15	200	15	150	15	70
	3. 공사시행변경인가를 받지 아니하고 변경한 때	법 제39조	10	200	10	150	10	100	10	50
	4. 시·도지사가 지정하는 공사의 완성 기간까지 공사를 완성하지 아니하거나 인가받은 공사를 완료하고 시설확인신 청을 하지 아니한 때	법 제39조	10	200	10	150	10	100	10	50
2. 사용개 시	5. 시설확인을 받은 후 시·도지사가 정하는 기간까지 터미널의 사용을 개 시하지 아니한 때	법 제40조	15	300	15	200	15	150	15	70
	6. 터미널의 사용을 개시한 후 시·도 지사에게 보고하지 아니한 때	법 제40조	10	200	10	150	10	100	10	50

3. 사용약관	7. 신고를 하지 아니하고 사용약관을 미리 시행한 때	법 제41조	10	200	10	150	10	100	10	50
	8. 신고된 사용약관을 위반한 때	법 제41조	10	200	10	150	10	100	10	50
4. 시설사용료	9. 인가된 시설사용료외의 요금을 징수한 때	법 제42조	10	200	10	150	10	100	10	50
5. 터미널의 사용·관리	10. 터미널사용자나 이용자에게 부당한 차별적 취급을 하거나 사용자의 편리를 저해하는 행위를 한 때	법 제43조	10	200	10	150	10	100	10	50
	11. 터미널의 시설 기준 또는 관리 기준에 위반하여 이를 관리할 때	법 제43조	10	200	10	150	10	100	10	50
	12. 사업자 또는 설치·운영자의 금지행위에 대한 중지명령을 이행하지 아니한 때	법 제43조	15	300	15	200	15	150	15	70
	13. 터미널의 유지관리에 대한 시정명	법	15	300	15	200	15	150	15	70

	령을 이행하지 아니한 때	제43조										
6. 사고시의 조치	14. 터미널에서의 사고로 인한 사상자에 대한 응급조치·유류품의 보관 등 필요한 조치를 신속하게 취하지 아니한 때	법 제44조	10	200	10	150	10	100	10	50		
7. 위치·규모 및 구조·설비 등	15. 터미널의 위치 또는 규모를 인가받지 아니하고 변경한 때	법 제45조	15	300	15	200	15	150	15	70		
	16. 터미널의 구조 또는 설비를 인가받지 아니하고 변경한 때	법 제45조	15	300	15	200	15	150	15	70		
8. 개선명령	17. 터미널을 이용하는 공중의 교통편익을 저해하거나 터미널사업의 개선을 위하여 발한 개선명령을 이행하지 아니한 때	법 제46조	10	200	10	150	10	100	10	50		
9. 양도·양수 및 합병	18. 신고를 하지 아니하고 터미널사업을 양도·양수한 때	법 제50조	10	200	10	150	10	100	10	50		

10. 휴지·폐지	19. 신고를 하지 아니하고 법인인 터미널운송사업자를 합병한 때	법 제50조	10	200	10	150	10	100	10	50
	20. 허가를 받지 아니하고 사업을 휴지한 때	법 제50조	10	200	10	150	10	100	10	50
	21. 허가를 받지 아니하고 사업을 폐지한 때	법 제50조	15	300	15	200	15	150	15	70

비고 : 행정구역은 특별시 광역시·시·읍·면을 기준으로 한다.